AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA –

AUTO N° **5749**

(25 JUL. 2023)

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE ACTUACIONES SANCIONATORIAS AMBIENTALES ADSCRITA A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA

En uso de las facultades legales establecidas en las Leyes 99 de 1993, 1333 de 2009, así como de las conferidas por el Decreto – Ley 3573 de 2011, modificado por el Decreto 376 de 2020 y de las asignadas en la Resolución No. 254 del 2 de febrero de 2021[1], modificada por la Resolución No. 404 del 17 de febrero de 2022 y el artículo primero de la Resolución No. 155 del 4 de enero de 2022[2], y

CONSIDERANDO QUE

La Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad (art. 79), planificando *"el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución"* además de *"prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".*

La Carta Política señala como obligación del Estado y de las personas, el proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8 CN), los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95. num. 8) y determina (Art. 58) que *"la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica".*

La Ley 1333 de 2009, *"Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones",* determina la titularidad de la potestad sancionatoria ambiental en el Estado, a través de las autoridades ambientales de acuerdo con sus respectivas competencias, y define en su artículo 5 como infracción ambiental *"[…] toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de*

[1] "Por la cual se crean los Grupos Internos de Trabajo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, se asignan sus funciones y se dictan otras disposiciones".
[2] "Por la cual se designa Coordinador del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA".

Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".

El Decreto Ley 3573 de 2011 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), asignando, entre otras, la competencia de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales, y de manera expresa, la función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

I. COMPETENCIA:

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del presente proyecto.

Dicha facultad le fue transferida del MADS, de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1°, 2° y 7° del artículo tercero del Decreto 3573 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, siendo, por ende, competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que pueda derivarse de los hechos sucedidos en ejecución de este proyecto.

En relación con el procedimiento ambiental sancionatorio, la Resolución No. 404 del 17 de febrero de 2022, mediante la cual se modificó la Resolución No. 254 del 2 de febrero de 2021, y emanada de la Dirección General de la ANLA, asignó como funciones al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales las siguientes: *"3. Adelantar oportunamente las indagaciones preliminares, investigaciones y/o actuaciones sancionatorias en contra de las personas naturales o jurídicas, […], 4. […] suscribir con oportunidad los actos administrativos de impulso y preparatorios, comunicaciones y oficios propios de la actuación preliminar, investigativa y sancionatoria, los de reconocimiento de terceros intervinientes de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1333 de 2009, así como resolver recursos de reposición contra los autos que niegan pruebas y, las demás actividades administrativas que deban surtirse con ocasión del ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental".*

Finalmente, vale la pena señalar que la Dirección General de la ANLA por medio de la Resolución No. 415 del 12 de marzo de 2020, creó los grupos internos de trabajo de la ANLA; y, específicamente, en su artículo tercero estableció las funciones a cargo del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales, adscrito a la Oficina Asesora Jurídica, resolución modificada por el articulo trigésimo sexto de la Resolución No. 254 de 2021, modificada por el artículo primero de la Resolución No. 404 de 2022, y el artículo primero de la Resolución No. 155 de 2022.

II. ANTECEDENTES RELEVANTES Y ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA:

2.1. Mediante Resolución No. 695 del 3 de junio de 2005, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) otorgó Licencia Ambiental a la sociedad PETROTESTING COLOMBIA S.A., hoy VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA S.A.S., para el proyecto *Explotación del Campo La Punta*, localizado en jurisdicción de los municipios de Maní y Orocué (Casanare).

2.2. Por medio de Resolución No. 413 del 9 de marzo de 2007, el MAVDT modificó la Resolución No. 695 del 3 de junio de 2005, mediante la cual se otorgó Licencia Ambiental para el proyecto *Explotación del Campo La Punta*, con base en el Concepto Técnico No. 382 del 28 de febrero de 2007.

2.3. A través de Resolución No. 937 del 14 de mayo de 2010, el MAVDT ordenó el cambio de razón social de la titular de la licencia para el proyecto *Explotación del Campo La Punta*, de PETROTESTING COLOMBIA S.A., por el de VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA S.A.S.

2.4. Con Resolución No. 1328 del 01 de julio de 2011, el MAVDT modificó la Resolución No. 695 del 3 de junio de 2005, modificada por medio de Resolución No. 413 del 9 de marzo de 2007, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en el Concepto Técnico No. 940 del 23 de junio de 2011.

2.5. Mediante Resolución No. 1553 del 3 de agosto de 2011, el MAVDT aclaró la Resolución No. 1328 del 01 de julio de 2011, por medio de la cual se modificó la Licencia Ambiental otorgada para el proyecto Explotación del Campo La Punta, modificada a su vez por la Resolución No. 413 del 9 de marzo de 2007, en cuanto a establecer que las coordenadas en las cuales se desarrollaría dicho proyecto, así como señalar la autorización de máximo quince (15) plataformas multipozo de hasta cuatro (4) hectáreas de extensión, y la perforación de hasta tres (3) pozos en cada una de las plataformas existentes, esto es, La Punta 1, La Punta 2 y La Punta 3.

2.6. A través de Resolución No. 327 del 2 de abril de 2014, la ANLA modificó el numeral segundo del artículo sexto de la Resolución No. 1328 del 01 de julio de 2011, en cuanto a establecer unas obligaciones adicionales relativas a la inyección de aguas residuales de producción o industriales previamente tratadas y aceptar la

actividad de disposición de dichas aguas en las rocas del Grupo Guadalupe, mediante reinyección en el pozo Extremo Sur-1.

2.7. Por medio de Resolución No. 1722 del 4 de octubre de 2021, la ANLA modificó vía seguimiento la medida No. 4 de la Ficha de Manejo: 18 Programa de Conservación de Especies de Flora y Fauna en Peligro Crítico y la medida No. 2 de la Ficha de Manejo: 22 Flora y Fauna del Plan de Manejo Ambiental (PMA) establecido a través de Resolución No. 695 del 3 de junio de 2005, para el proyecto Explotación del Campo La Punta.

III. CASO CONCRETO:

3.1. En cuanto a la titularidad de la Licencia Ambiental:

Mediante Resolución No. 695 del 3 de junio de 2005, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) otorgó Licencia Ambiental a la sociedad PETROTESTING COLOMBIA S.A., para el proyecto Explotación del Campo La Punta.

Luego, por medio de documento con radicado No. 4120-E1-88328 del 4 de agosto de 2009, el señor Alfredo Gruber, Representante Legal Local Tipo A de la investigada, informó el cambio de razón social de la sociedad conocida como PETROTESTING COLOMBIA S.A., por el de VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA S.A., allegando Certificado de Existencia y Representación Legal, que señala: *"Por Escritura Pública No. 994 de la Notaría 16 de Bogotá D.C., del 7 de mayo de 2009, inscrita el 11 de mayo de 2009 bajo el número 1295983 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: PETROTESTING COLOMBIA S A, por el de: VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA S.A.".*

Dicho cambio fue autorizado por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), por medio de Resolución No. 937 del 14 de mayo de 2010.

Posteriormente, la sociedad VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA S.A. cambió su constitución de Anónima, por el de Sociedad por Acciones Simplificada, por Acta No. 108 de la Asamblea de Accionistas del 18 de agosto de 2010, inscrita el 15 de septiembre de 2010 bajo el número 01414057 del libro IX, quedando como VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA S.A.S. e incluyendo la sigla "VETRA E&P S.A.S.".

En ese contexto, el procedimiento sancionatorio ambiental del cual se dispondrá su apertura mediante el presente acto administrativo se hará en contra de la sociedad VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA S.A.S. – VETRA E&P S.A.S. (en adelante *"VETRA E&P S.A.S.").*

3.2. Análisis de los hechos por los cuales se ordenará la apertura de la actuación sancionatoria:

A continuación, se enunciarán los hechos por los cuales se ordenará el inicio de la presente actuación sancionatoria, en contra de VETRA E&P S.A.S., cuyo origen se deriva del seguimiento ambiental realizado por el Grupo Norte – Orinoquía de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales de la ANLA, producto del cual se emitió el Concepto Técnico No. 392 del 13 de febrero de 2023, así:

3.2.1. HECHO PRIMERO:

El hecho primero consiste en NO presentar los soportes de la caracterización de las aguas residuales industriales a disponer por los terceros y las copias de las actas de disposición correspondientes al periodo abril de 2013 a marzo de 2014, las cuales fueron entregadas a ECOPLANTA, como se evidenció en seguimiento realizado al proyecto Explotación del Campo La Punta, consignado en el Concepto Técnico No. 5752 del 22 de octubre de 2015, y en la evaluación documental realizada al Anexo No. 6 del Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) No. 8, presentado por la sociedad VETRA E&P S.A.S., a través del radicado No. 2015012491-1-000 del 10 de marzo de 2015.

Sin embargo, pese a que aportó la caracterización de las aguas residuales, no especificó la caracterización de las aguas a disponer por terceros (ECOPLANTA), en virtud de lo establecido en el numeral cuarto del artículo sexto de la Resolución No. 1328 del 01 de julio de 2011, así:

> *"Se ha hecho entrega de aguas residuales industriales a ECOPLANTA, en el Anexo 6 del ICA 8, Manejo de residuos sólidos y líquidos, se adjunta la licencia ambiental y las actas de disposición final generadas. Sin embargo, no se incluye la certificación vigente (no mayor a seis (6) meses), expedida por la autoridad ambiental competente en la que constate que la empresa que recibe las aguas industriales y de formación opera bajo los estándares de calidad autorizados. Se presenta la caracterización de las aguas residuales, pero no se especifica la caracterización de las aguas a disponer por los terceros"*[3].

Sobre la obligación, se tiene que mediante Resolución No. 1328 del 01 de julio de 2011, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) modificó la Licencia Ambiental del proyecto *Explotación del Campo La Punta*, y en el numeral cuarto del artículo sexto estableció que:

> *"**ARTÍCULO SEXTO.** Modificar el numeral 3º, del artículo quinto de la Resolución No. 695 del 3 de junio de 2005, en el sentido de adicionar el permiso de vertimientos*

[3] Página 72 del Concepto Técnico No. 5742 del 22 de octubre de 2015, acogido en Auto No. 5159 del 24 de noviembre de 2015.

otorgado, autorizando la disposición final de las aguas residuales domésticas e industriales previamente tratadas mediante el uso de las siguientes alternativas:

[…]

4. Entrega de aguas residuales industriales a terceros, para lo cual la empresa deberá allegar en los informes de cumplimiento ambiental copia de la licencia ambiental de la empresa autorizada para tal fin y una certificación vigente (no mayor a seis (6) meses), expedida por la autoridad ambiental competente en la que conste que la empresa que recibe las aguas industriales y de formación opera bajo los estándares de calidad autorizados, así como ***la caracterización de las aguas a disponer por los terceros y las copias de las actas de disposición correspondientes al periodo del reporte"*** (Destacado propio).

Con relación a lo anterior, la ANLA realizó evaluación documental del expediente LAM3171, consignada en el Concepto Técnico No. 392 del 13 de febrero de 2023, y verificó que la sociedad VETRA E&P S.A.S. presuntamente incumplió con la referida obligación, como se expuso en los siguientes actos administrativos de seguimiento, en los cuales se le requirió el cumplimiento de la misma, así:

1. Auto No. 5159 del 24 de noviembre de 2015, en el cual se acogió el Concepto Técnico No. 5742 del 22 de octubre de 2015, y se requirió a la sociedad VETRA E&P S.A.S. el cumplimiento de la obligación, mediante el numeral tercero del artículo sexto.

2. Auto No. 2765 del 30 de junio de 2017, en el cual se acogió los Conceptos Técnicos Nos. 41 del 10 de enero de 2017 y 3064 del 28 de junio de 2017, y se requirió a la sociedad VETRA E&P S.A.S. el cumplimiento de la obligación, mediante el numeral décimo cuarto del artículo segundo.

3. Auto No. 7617 del 3 de diciembre de 2018, mediante el cual se acogió el Concepto Técnico No. 3472 del 29 de junio de 2018, y se requirió a la investigada a través del numeral décimo primero del artículo primero.

4. Auto No. 3627 del 30 de abril de 2020, mediante el cual se acogió el Concepto Técnico No. 7129 del 5 de diciembre de 2019, y se requirió a la sociedad VETRA E&P S.A.S., para que diera cumplimiento a la obligación por medio del numeral sexto del artículo primero.

5. Acta No 333 del 28 de julio de 2021, en la cual se consignó la reunión de seguimiento y control realizada con la sociedad VETRA E&P S.A.S., con base en el Concepto Técnico No. 4371 del 27 de julio de 2021, solicitando el cumplimiento de la obligación en los Requerimientos Nos. 2 y 27.

6. Acta No. 566 del 31 de agosto de 2022, en la cual se consignó la reunión de seguimiento y control realizada con la sociedad VETRA E&P S.A.S., con base

en el Concepto Técnico No. 4479 del 01 de agosto de 2022, solicitando el cumplimiento de la obligación en el Requerimiento No. 13.

Sobre el particular, el Concepto Técnico No. 392 del 13 de febrero de 2023 indicó:

"La no presentación los (sic) soportes de la caracterización de las aguas residuales industriales a disponer por los terceros y las copias de las actas de disposición correspondientes al periodo abril de 2013 a marzo de 2014, genera un incumplimiento a los actos administrativos donde se establecieron las obligaciones relacionas con caracterización de las aguas residuales industriales a disponer.

Lo anterior incide en la posibilidad de que esta Autoridad realice sus funciones de seguimiento y control ambiental al proyecto. incide en la posibilidad de que esta Autoridad realice sus funciones de seguimiento y control ambiental al proyecto. Así las cosas, se considera el presunto incumplimiento del numeral 3 del artículo sexto del Auto 5159 del 24 de noviembre de 2015, del numeral 6 del Artículo primero del Auto 3627 de 30 de abril de 2020, del requerimiento 27 del Acta 333 del 28 de Julio de 2021 y del requerimiento 13 del acta de control y seguimiento 566 del 31 de agosto de 2022".

En ese sentido, se ordenará la apertura del procedimiento sancionatorio ambiental, en contra de la sociedad VETRA E&P S.A.S., por el hecho analizado.

3.2.2. HECHO SEGUNDO:

El hecho segundo consiste en NO haber presentado en el Informe Anual de cumplimiento, los resultados de los monitoreos diarios del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales y domésticas, tanto en la entrada como en la salida, de los parámetros pH, temperatura y conductividad de las aguas, durante la etapa de producción (Operación - Facilidades de producción) del proyecto *Explotación del Campo La Punta*, previo a la disposición final.

La referida obligación se encuentra establecida en los literales c) y d) del numeral tercero del artículo quinto de la Resolución No. 695 del 3 de junio de 2005, mediante la cual se otorgó Licencia Ambiental para el proyecto *Explotación del Campo La Punta*, así:

*"**ARTÍCULO QUINTO.** La presente Licencia Ambiental Global lleva implícitos los siguientes permisos, concesiones y autorizaciones que se requieran para el uso, afectación o aprovechamiento de los recursos naturales renovables necesarios para el desarrollo de las actividades de perforación de los pozos y producción del campo, así:*

RECURSO HÍDRICO.

[…]

3. Vertimientos.

[…]

Durante la etapa de producción (Operación – facilidades de Producción):

[…]

c) Se deberán realizar monitoreos a las aguas residuales industriales y domésticas, previo a la disposición final, así:

- *Aguas residuales domésticas: se tomarán semestralmente muestras compuestas de 8 horas continuas de actividad en intervalos de 12 horas, a la entrada y a la salida del sistema de tratamiento (se instalará una caja de inspección) y se registrará el caudal. Los parámetros a analizar son: T°, pH, sólidos suspendidos y totales, conductividad, DBO, nitritos, amonios, SAAM, grasas y aceites, coliformes totales y fecales. Diariamente se deberá determinar en campo tanto en la entrada como en la salida de los siguientes parámetros: pH, T° y conductividad. Los resultados deberán ser presentados dentro del informe de cumplimiento anual del campo, debidamente analizados y comentados.*

- *Aguas residuales industriales. Los parámetros a medir son pH, cloruros, sodio, conductividad, alcalinidad y temperatura con una frecuencia mensual y la medición de DBO, DQO, OD, nitritos, nitratos, sulfatos, cloruros, fenoles, sólidos en suspensión, sólidos totales, metales pesados como plomo, cromo, cadmio, bario y boro e hidrocarburos totales y petrogénicos con una frecuencia semestral.*

d) Los resultados obtenidos durante los monitoreos correspondientes al periodo reportado deberán presentarse dentro del Informe Anual de Cumplimiento del Campo, debidamente analizados y comentados". (Destacado propio).

Ahora bien, en seguimiento adelantado al proyecto *Explotación del Campo La Punta*, consignado en el Concepto Técnico No. 5742 del 22 de octubre de 2015, la ANLA tuvo conocimiento de que la sociedad VETRA E&P S.A.S. no presentó información sobre las mediciones diarias de los monitoreos realizados al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, señalando lo siguiente:

"En el ICA 8, la empresa presenta los resultados semestrales de los monitoreos realizados para aguas residuales domésticas, en las fechas de 12 de abril de 2013 y octubre de 2013.

Los parámetros muestreados en estas fechas fueron:

T, pH, sólidos suspendidos y totales, conductividad, DBO, nitritos, nitrógeno amoniacal, tensoactivos, grasas y aceites, coliformes totales y fecales, comparándolos con lo exigido en la obligación. Se puede afirmar que se monitorearon los parámetros exigidos para el periodo del ICA 8.

No se presenta información sobre mediciones diarias, tanto a la entrada como a la salida de los parámetros pH, T y conductividad, por lo que no se puede dar por cumplida esta obligación".

Asimismo, en el Concepto Técnico No. 392 del 13 de febrero de 2023, emitido con el fin de viabilizar la apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, en contra de la sociedad VETRA E&P S.A.S., se estableció que presuntamente la investigada infringió lo dispuesto en los literales c) y d) del numeral tercero del artículo quinto de la Resolución No. 695 del 3 de junio de 2005, en los cuales se dispuso la obligación a cargo de la titular del proyecto de Explotación del Campo La Punta.

De otro lado, la ANLA estableció que la sociedad VETRA E&P S.A.S. fue requerida para el cumplimiento de la obligación de presentar información sobre las mediciones diarias de los monitoreos realizados al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales, a través de los siguientes actos administrativos:

1. Auto No. 5159 del 24 de noviembre de 2015, en el cual se acogió el Concepto Técnico No. 5742 del 22 de octubre de 2015, y se requirió mediante el numeral quinto del artículo cuarto.

2. Auto No. 2765 del 30 de junio de 2017, en el cual se acogió los Conceptos Técnicos Nos. 41 del 10 de enero de 2017 y 3064 del 28 de junio de 2017, y se requirió por medio del numeral décimo del artículo segundo.

3. Auto No.7617 del 3 de diciembre de 2018, mediante el cual se acogió el Concepto Técnico No. 3472 del 29 de junio de 2018, y se requirió en el numeral séptimo del artículo primero.

4. Auto No. 3627 del 30 de abril de 2020, mediante el cual se acogió el Concepto Técnico No. 7129 del 5 de diciembre de 2019, y se requirió por medio del numeral décimo del artículo primero.

5. Acta No 333 del 28 de julio de 2021, en la cual se consignó la reunión de seguimiento y control realizada con la sociedad VETRA E&P S.A.S., en la misma fecha de su expedición, teniendo en cuenta lo señalado en el Concepto Técnico No. 4371 del 27 de julio de 2021, solicitando el cumplimiento de la obligación en el requerimiento No. 28.

6. Acta No. 566 del 31 de agosto de 2022, en la cual se consignó la reunión de seguimiento y control realizada con la sociedad VETRA E&P S.A.S., con base en el Concepto Técnico No. 4479 del 01 de agosto de 2022, solicitando el cumplimiento de la obligación en el Requerimiento No. 14.

En ese sentido, se ordenará la apertura del procedimiento sancionatorio ambiental, en contra de la sociedad VETRA E&P S.A.S., por el hecho referido.

3.2.3. HECHO TERCERO:

En cuanto al hecho tercero, consistente en NO haber presentado, en los Informes de Cumplimiento Ambiental- ICA el reporte del volumen de aguas generadas en comparación con el volumen de aguas inyectadas, así como el rango de presiones bajo las cuales se realizó la inyección de aguas de producción para el periodo de abril de 2013 a marzo de 2018, incumpliendo presuntamente el numeral 2 del art sexto de la Resolución No. 327 del 2 de abril de 2014, modificada por el literal p del artículo primero de la Resolución No. 1328 del 01 de julio de 2011, por medio de la cual se modificó la Licencia Ambiental, estableciendo la obligación a cargo de la sociedad VETRA E&P S.A.S., así:

> *"**ARTÍCULO PRIMERO.** Modificar el numeral 2° del artículo sexto de la Resolución 1328 del 1 de julio de 2011, en el sentido de establecer unas obligaciones adicionales relativas a la inyección de aguas residuales de producción o industriales previamente tratadas, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta Resolución. Así las cosas, al citado numeral se adicionan las siguientes obligaciones:*
>
> *[…]*
>
> *p. En los informes ICA se deberá reportar el volumen de aguas generado versus el volumen de agua inyectado y el rango de presiones bajo las cuales se realiza la inyección de aguas de producción".*

Esta Autoridad realizó una valoración técnica documental al expediente LAM3171, con el fin de establecer la procedencia de ordenar la apertura de una investigación sancionatoria a la sociedad VETRA E&P S.A.S., por el presunto incumplimiento de la obligación referida, la cual fue requerida a través de los siguientes actos administrativos:

1. Auto No. 1384 del 10 de abril de 2014, mediante el cual se acogió el Concepto Técnico No. 3291 del 31 de julio de 2013, y se requirió el cumplimiento de la obligación a través del artículo cuarto.

2. Auto No. 5159 del 24 de noviembre de 2015, en el cual se acogió el Concepto Técnico No. 5742 del 22 de octubre de 2015, y se requirió a la sociedad VETRA E&P S.A.S., por medio del numeral primero del artículo noveno.

3. Auto No. 2765 del 30 de junio de 2017, en el cual se acogió los Conceptos Técnicos Nos. 41 del 10 de enero de 2017 y 3064 del 28 de junio de 2017, y se requirió por medio del numeral décimo quinto del artículo segundo.

4. Auto No. 7617 del 3 de diciembre de 2018, mediante el cual se acogió el Concepto Técnico No. 3472 del 29 de junio de 2018, y se requirió en el numeral décimo segundo del artículo primero.

5. Auto No. 3627 del 30 de abril de 2020, mediante el cual se acogió el Concepto Técnico No. 7129 del 5 de diciembre de 2019, y se requirió por medio del numeral décimo segundo del artículo primero.

6. Acta No 333 del 28 de julio de 2021, en la cual se consignó la reunión de seguimiento y control realizada con la sociedad VETRA E&P S.A.S., en la misma fecha de su expedición, teniendo en cuenta lo señalado en el Concepto Técnico No. 4371 del 27 de julio de 2021, solicitando el cumplimiento de la obligación en los requerimientos Nos. 3 y 29.

7. Acta No. 566 del 31 de agosto de 2022, en la cual se consignó la reunión de seguimiento y control realizada con la sociedad VETRA E&P S.A.S., con base en el Concepto Técnico No. 4479 del 01 de agosto de 2022, solicitando el cumplimiento de la obligación en el Requerimiento No. 15.

Asimismo, en el Concepto Técnico No. 392 del 13 de febrero de 2023, mediante el cual se recomendó ordenar la apertura de un procedimiento sancionatorio ambiental, en contra de la sociedad VETRA E&P S.A.S., indicó:

> *"La no presentación del reporte del volumen de agua generado en comparación con el volumen de agua inyectado, así como el rango de presiones bajo las cuales se realizó la inyección de aguas de producción, para los periodos de abril de 2013 a marzo de 2018, […] incide en la posibilidad de que esta Autoridad realice sus funciones de seguimiento y control ambiental al proyecto. Así las cosas, se considera el presunto incumplimiento numeral 5 del artículo primero del Auto 3658 del 23 de noviembre de 2011, literal p) del artículo primero de la Resolución 327 del 2 de abril de 2014, el numeral 1 del artículo noveno del Auto 5159 del 25 de noviembre de 2015, el numeral 15 del artículo segundo del Auto 2765 del 30 de junio de 2017, del numeral 12 del artículo primero del Auto 7617 del 3 de diciembre de 2018 y del numeral 12 del Artículo Primero del Auto 3627 de 30 de abril de 2020, del requerimiento 29 del Acta 333 del 28 de Julio de 2021 y del requerimiento 15 del acta de control y seguimiento 566 del 31 de agosto de 2022".*

En tal contexto, se ordenará la apertura del procedimiento sancionatorio ambiental, en contra de la sociedad VETRA E&P S.A.S., por el hecho analizado.

3.2.4. HECHO CUARTO:

El hecho cuarto consiste en NO presentar en el Informe de Cumplimiento Ambiental-ICA, un informe detallado, donde se registre lo siguiente para cada una de las locaciones, vías de acceso y demás infraestructura en el proyecto *Explotación del Campo La Punta*, para el año 2012 y el primer semestre del año 2013:

a. Fuentes utilizadas para el abastecimiento de agua durante la construcción, perforación y operación del proyecto.

b. Registros de los volúmenes (m^3) de agua empleados para las obras civiles que se llevaron a cabo durante la construcción de la Estación La Punta, así como en las locaciones existentes, vías de acceso e infraestructura asociada.

c. Registros de los volúmenes (m^3) de agua empleados en la perforación de pozos, workover, mantenimiento, entre otras obras y actividades de operación en las que se requiera el recurso hídrico.

d. Soportes documentales completos y consistentes, con información de volúmenes, usos, fechas, procedencia y destino, entre otros, de manera que se observe y sustente la información señalada.

e. Presentar un cuadro resumen donde se relacione la totalidad de la información anteriormente requerida.

Sobre dicha obligación, a través de Resolución No. 695 del 3 de junio de 2005, a través de la cual el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) otorgó Licencia Ambiental para el proyecto Explotación del Campo La Punta, autorizó el aprovechamiento de aguas superficiales, así:

*"**ARTÍCULO QUINTO.** La presente Licencia Ambiental Global lleva implícitos los siguientes permisos, concesiones y autorizaciones que se requieran para el uso, afectación o aprovechamiento de los recursos naturales renovables necesarios para el desarrollo de las actividades de perforación de los pozos y producción del campo, así:*

RECURSO HÍDRICO.

1. Autorización para el aprovechamiento de agua superficial.

- ***Cauce autorizado:*** *Río Charte.*
- ***Sitio autorizado:*** *El sitio de confluencia del río con el puente vehicular de la vía Maní – Paso Real de Guariamena, las coordenadas aproximadas del sitio son: origen 3° Este:875.150 E y 1.021.750 N.*
- ***Caudal total autorizado:*** *2.2. L/segundo.*
- ***Usos:*** *Industrial y doméstico.*
- ***Sistema de captación a implementar:*** *Motobomba adaptada a carrotanque.*
- ***Sistema de conducción:*** *Carrotanque.*

Otras obligaciones:

a) *La captación de agua se hará a través de una motobomba instalada en la parte trasera del carrotanque.*

b) *Llevar un control permanente del volumen captado para las necesidades industriales y domésticas del proyecto, para ello instalará un medidor de flujo en el sitio de captación, de tal forma que se pueda cuantificar el volumen de agua captada durante*

el desarrollo de las diferentes etapas del proyecto. Incluir en el informe de cumplimiento ambiental los reportes diarios de los caudales captados.

c) *El carrotanque no podrá ingresar al río al hacer la captación, con el fin de que la fuente altere sus características fisicoquímicas.*

d) *Para la adecuación del sitio de captación NO podrá constituir vías de acceso adicionales a las autorizadas en el presente acto administrativo, ni efectuar aprovechamiento forestal".*

El numeral primero del artículo quinto de la Resolución No. 695 del 3 de junio de 2005 fue modificado a través del artículo séptimo de la Resolución No. 413 del 9 de marzo de 2007, en el sentido de corregir las coordenadas del punto de captación de aguas superficiales en el río Charte, de la siguiente manera:

*"**ARTÍCULO SÉPTIMO.-** Modificar el Numeral 1 del Artículo Quinto de la Resolución No. 0695 del 3 de junio de 2005, en el sentido de corregir las coordenadas del punto de captación de agua superficial en el Río Charte, las cuales corresponden a las siguientes: 1´026.472 N; 872.200 E".*

Asimismo, en Concepto Técnico No. 392 del 13 de febrero de 2023, esta Autoridad consignó la valoración técnica realizada al expediente LAM3171, con la finalidad de establecer la procedencia de ordenar el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, en contra de la sociedad VETRA E&P S.A.S., estableciendo que la investigada fue requerida para el cumplimiento de la obligación mencionada, a través de los siguientes actos administrativos:

1. Auto No. 2765 del 30 de junio de 2017, en el cual se acogió los Conceptos Técnicos Nos. 41 del 10 de enero de 2017 y 3064 del 28 de junio de 2017, y se requirió por medio del numeral quincuagésimo del artículo segundo.

2. Auto No.7617 del 3 de diciembre de 2018, mediante el cual se acogió el Concepto Técnico No. 3472 del 29 de junio de 2018, y se requirió en el numeral vigésimo séptimo del artículo primero.

3. Auto No. 3627 del 30 de abril de 2020, mediante el cual se acogió el Concepto Técnico No. 7129 del 5 de diciembre de 2019, y se requirió por medio del numeral décimo quinto del artículo primero.

4. Acta No 333 del 28 de julio de 2021, en la cual se consignó la reunión de seguimiento y control realizada con la sociedad VETRA E&P S.A.S., en la misma fecha de su expedición, teniendo en cuenta lo señalado en el Concepto Técnico No. 4371 del 27 de julio de 2021, solicitando el cumplimiento de la obligación en el requerimiento No. 31.

5. Acta No. 566 del 31 de agosto de 2022, en la cual se consignó la reunión de seguimiento y control realizada con la sociedad VETRA E&P S.A.S., con base en el Concepto Técnico No. 4479 del 01 de agosto de 2022, solicitando el cumplimiento de la obligación en el Requerimiento No. 16.

En ese sentido, se ordenará la apertura del procedimiento sancionatorio ambiental, en contra de la sociedad VETRA E&P S.A.S., por el hecho analizado.

3.2.5. HECHO QUINTO:

El hecho quinto consiste en NO haber presentado un informe detallado sobre los volúmenes de agua residual producida mensualmente en el campo La Punta, en el cual se incluyan, además, los volúmenes de aguas residuales industriales dispuestos mensualmente mediante la inyección en el pozo La Punta 1, pruebas de inyectividad en el pozo Extremo Sur-1, campo de aspersión, riego en vías y entrega a terceros.

Con relación a lo anterior, la ANLA adelantó seguimiento y control documental al proyecto Explotación del Campo La Punta, estableciendo que la sociedad VETRA E&P S.A.S. presuntamente incumplió con la entrega del informe referido, por lo que fue requerida a través de los siguientes actos administrativos:

1. Auto No. 1384 del 10 de abril de 2014, mediante el cual se acogió el Concepto Técnico No. 3291 del 31 de julio de 2013, y se requirió el cumplimiento de la obligación por medio del artículo tercero.

2. Auto No. 5159 del 24 de noviembre de 2015, en el cual se acogió el Concepto Técnico No. 5742 del 22 de octubre de 2015, y se requirió a la sociedad VETRA E&P S.A.S., por medio del numeral tercero del artículo décimo.

3. Auto No. 3627 del 30 de abril de 2020, mediante el cual se acogió el Concepto Técnico No. 7129 del 5 de diciembre de 2019, y se requirió por medio del numeral vigésimo séptimo del artículo primero.

4. Acta No 333 del 28 de julio de 2021, en la cual se consignó la reunión de seguimiento y control realizada con la sociedad VETRA E&P S.A.S., en la misma fecha de su expedición, teniendo en cuenta lo señalado en el Concepto Técnico No. 4371 del 27 de julio de 2021, solicitando el cumplimiento de la obligación en el requerimiento No. 32.

5. Acta No. 566 del 31 de agosto de 2022, en la cual se consignó la reunión de seguimiento y control realizada con la sociedad VETRA E&P S.A.S., con base en el Concepto Técnico No. 4479 del 01 de agosto de 2022, solicitando el cumplimiento de la obligación en el Requerimiento No. 17.

En el Concepto Técnico No. 392 del 13 de febrero de 2013, la ANLA expuso lo siguiente:

> *"De acuerdo con los presuntos incumplimientos normativos enunciados, se considera que VETRA Exploración y Producción Colombia S.A, no ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo tercero del Auto 1384 del 10 de abril de 2014, del numeral 3 del artículo décimo del Auto 5159 del 24 de noviembre de 2015, del el (Sic) numeral 27 del artículo Primero del Auto 3627 de 30 de abril de 2020, del requerimiento 32 del Acta 333 del 28 de Julio de 2021 y del requerimiento 17 del acta de control y seguimiento 566 del 31 de agosto de 2022, relacionado con presentar un informe que detalle los volúmenes de agua residual producida mensualmente en el campo La Punta durante el año 2012 y el primer semestre del año 2013, en el cual se incluyan además los volúmenes de aguas residuales industriales dispuestos mensualmente mediante la inyección en el pozo La Punta 1, pruebas de inyectividad en el pozo Extremo Sur - 1, campo de aspersión, riego en vías y entrega a terceros".*

En ese sentido, se ordenará la apertura del procedimiento sancionatorio ambiental, en contra de la sociedad VETRA E&P S.A.S., por el hecho analizado.

3.2.6. HECHO SEXTO:

El hecho sexto consiste en NO haber presentado el Plan de Compensación en relación con el cambio de uso del suelo y el aprovechamiento forestal, de acuerdo con las áreas intervenidas con la infraestructura relacionada con las vías que conducen de manera específica a la locación Extremo Sur-1 y locación Santo Domingo desde la estación La Punta y por la instalación de líneas de flujo asociadas al campo La Punta.

La obligación indicada se estableció en el artículo décimo tercero de la Resolución No. 413 del 9 de marzo de 2007, mediante la cual se modificó la Resolución No. 695 del 3 de junio de 2005, así:

> *"**ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.** Como compensación a la intervención de los cauces naturales para el cruce de las vías de acceso a las locaciones del Campo La Punta, y la autorización para el manejo de residuos sólidos, la empresa PETROTESTING COLOMBIA S.A. deberá reforestar por cada hectárea de bosque marginal de cauce 3 hectáreas; por cada hectárea de rastrojo bajo, 2 hectáreas y por cada hectárea de pastos, 1 hectárea, las cuales deberán cumplir con los siguientes requisitos:*
>
> *a. La compensación deberá realizarse con especies nativas.*
>
> *b. Presentar a este Ministerio en el primer Informe de Cumplimiento Ambiental, ICA, el Plan de Compensación, el cual deberá contener:*
>
> *1. El número exacto de hectáreas intervenidas y/o a intervenir de cada tipo de cobertura.*

2. *Área y localización georreferenciada textual y cartográfica de los sitios donde se realizará la compensación, a escala 1:5.000 y registro fotográfico.*
3. *Número de individuos a ser establecidos, por especie.*
4. *Densidad y sistema de siembra*
5. *Actividades de mantenimiento por dos años (2 mantenimientos por año), donde se incluyan; limpia, plateo, fertilización, control fitosanitario, resiembra, y podas si es el caso. En cuanto a los mantenimientos, se deberá entregar informe de los mismos cada 6 meses, durante los dos años, con registro fotográfico.*
6. *Cronograma de actividades.*

c. *El proceso de compensación deberá iniciarse en el término de veinte (20) días hábiles contados desde la ejecutoria del presente acto administrativo y deberá incluir la concertación previa con CORPORINOQUIA de las áreas en las que se aplicará la reforestación.*

d. *La empresa deberá presentar a este Ministerio, dentro de los Informes de Cumplimiento Ambiental ICA, informe pormenorizado del estado del plan de compensación, donde se detallen las actividades desarrolladas, las especies y número de individuos establecidos, estado fitosanitario de los mismos y registro fotográfico".*

Luego, mediante Resolución No. 1328 del 01 de julio de 2011, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) autorizó el aprovechamiento forestal correspondiente a bosques de galería y/o arbusto y matorrales asociados a los cauces de las fuentes superficiales a intervenir, así:

*"**ARTÍCULO NOVENO.** Autorizar el aprovechamiento forestal único de la cobertura vegetal correspondiente a bosque de galería y/o arbustos y matorrales asociados a los cauces de las fuentes superficiales a intervenir únicamente para el cruce de infraestructura lineal, en un volumen máximo total de 145.3 m^3, el cual queda sujeto a las siguientes obligaciones:*

[…]

4. Como medida de compensación por el cambio de uso del suelo y el aprovechamiento forestal único autorizado se acoge lo establecido en el artículo décimo tercero de la Resolución 413 del 9 de marzo de 2007, por la cual se modificó la Resolución 695 del 3 de junio de 2005".

Sobre lo anterior, la ANLA estableció que la sociedad VETRA E&P S.A.S. presuntamente incumplió con dicha obligación, a lo largo de los siguientes actos administrativos, a través de los cuales se realizó seguimiento y control al proyecto de Explotación del Campo La Punta, así:

1. Auto No. 1384 del 10 de abril de 2014, mediante el cual se acogió el Concepto Técnico No. 3291 del 31 de julio de 2013, y se requirió a la sociedad VETRA E&P S.A.S., con relación a la obligación, en el artículo décimo quinto.

2. Acta No 333 del 28 de julio de 2021, en la cual se consignó la reunión de seguimiento y control realizada con la sociedad VETRA E&P S.A.S., en la misma fecha de su expedición, teniendo en cuenta lo señalado en el Concepto Técnico No. 4371 del 27 de julio de 2021, solicitando el cumplimiento de la obligación en el requerimiento No. 15.

3. Acta No. 566 del 31 de agosto de 2022, en la cual se consignó la reunión de seguimiento y control realizada con la sociedad VETRA E&P S.A.S., con base en el Concepto Técnico No. 4479 del 01 de agosto de 2022, solicitando el cumplimiento de la obligación en el Requerimiento No. 19.

Sobre el hecho referido, el Concepto Técnico No. 392 del 13 de febrero de 2023 señaló:

> *"La no presentación y ejecución de del (sic) plan de compensación forestal por el cambio de uso del suelo y el aprovechamiento forestal, de acuerdo con las áreas intervenidas con la infraestructura relacionada con las vías que conducen de manera específica a la locación Extremo Sur 1 y locación Santo Domingo desde la estación La Punta y por la instalación de líneas de flujo asociadas al campo La Punta, genera una afectación al recurso flora e incumplimiento a los actos administrativos donde se establecieron las obligaciones relacionas con la compensación forestal, teniendo en cuenta que en el plan, se establecen las acciones y actividades tendientes a compensar los impactos negativos generados por el cambio de uso del suelo y afectación a la cobertura vegetal, como pueden ser la provisión de servicios ecosistémicos, procesos de cambio climático, pérdida de hábitat y de especies, reducción de los recursos forestales, incremento en la erosión y la pérdida de la fertilidad del suelo, entre otros".*

En ese sentido, se ordenará la apertura del procedimiento sancionatorio ambiental, en contra de la sociedad VETRA E&P S.A.S., por el hecho analizado.

3.2.7. HECHO SÉPTIMO:

En cuanto al séptimo hecho consistente en NO haber implementado las medidas silviculturales necesarias para asegurar el óptimo desarrollo de las áreas sembradas en el predio Sendas ubicado en el municipio de Maní (Casanare) y la supervivencia de mínimo el 85% de los individuos, e informar las acciones realizadas en el respectivo informe de avance de compensación en el marco del proyecto de Explotación del Campo La Punta, con lo cual la sociedad presuntamente incumplió lo establecido en el numeral cuarto del artículo noveno de la Resolución No. 1328 del 01 de julio de 2011, que prevé:

> *"**ARTÍCULO NOVENO.** Autorizar el aprovechamiento forestal único de la cobertura vegetal correspondiente a bosque de galería y/o arbustos y matorrales asociados a los cauces de las fuentes superficiales a intervenir únicamente para el cruce de infraestructura lineal, en un volumen máximo total de 145.3 m^3, el cual queda sujeto a las siguientes obligaciones:*

[…]

4. Como medida de compensación por el cambio de uso del suelo y el aprovechamiento forestal único autorizado se acoge lo establecido en el artículo décimo tercero de la Resolución 413 del 9 de marzo de 2007, por la cual se modificó la Resolución 695 del 3 de junio de 2005".

Con relación a lo anterior, en seguimiento documental realizado al expediente LAM3171 del proyecto Explotación del Campo La Punta, consignado en el Concepto Técnico No. 392 del 13 de febrero de 2023, se estableció que la sociedad VETRA E&P S.A.S. fue requerida para el cumplimiento de la mencionada obligación, a través de los siguientes actos administrativos:

1. Auto No. 7617 del 3 de diciembre de 2018, mediante el cual se acogió el Concepto Técnico No. 3472 del 29 de junio de 2018, y se requirió en el numeral trigésimo primero del artículo primero.

2. Auto No. 3627 del 30 de abril de 2020, mediante el cual se acogió el Concepto Técnico No. 7129 del 5 de diciembre de 2019, y se requirió por medio del literal b) del numeral cuarto del artículo primero.

3. Acta No 333 del 28 de julio de 2021, en la cual se consignó la reunión de seguimiento y control realizada con la sociedad VETRA E&P S.A.S., en la misma fecha de su expedición, teniendo en cuenta lo señalado en el Concepto Técnico No. 4371 del 27 de julio de 2021, solicitando el cumplimiento de la obligación en el requerimiento No. 35.

4. Acta No. 566 del 31 de agosto de 2022, en la cual se consignó la reunión de seguimiento y control realizada con la sociedad VETRA E&P S.A.S., con base en el Concepto Técnico No. 4479 del 01 de agosto de 2022, solicitando el cumplimiento de la obligación en el Requerimiento No. 21.

En ese sentido, se ordenará la apertura del procedimiento sancionatorio ambiental, en contra de la sociedad VETRA E&P S.A.S., por el hecho analizado.

3.2.8. HECHO OCTAVO:

En cuanto al octavo hecho consistente en NO haber presentado el diagnóstico del estado actual de las áreas plantadas y hacer entrega de la propuesta de reemplazo de las áreas afectadas y/o especies exóticas Acacia *(Acacia Mangium Willd)* del proyecto de Explotación del Campo La Punta, se estableció que la sociedad VETRA E&P S.A.S. fue requerida para el cumplimiento de dicha obligación, por medio de los siguientes actos administrativos:

1. Auto No. 2765 del 30 de junio de 2017, en el cual se acogió los Conceptos Técnicos Nos. 41 del 10 de enero de 2017 y 3064 del 28 de junio de 2017, y se requirió en el artículo tercero.

2. Auto No.7617 del 3 de diciembre de 2018, mediante el cual se acogió el Concepto Técnico No. 3472 del 29 de junio de 2018, y se requirió en el numeral décimo quinto del artículo tercero.

3. Auto No. 3627 del 30 de abril de 2020, mediante el cual se acogió el Concepto Técnico No. 7129 del 5 de diciembre de 2019, y se requirió por medio del numeral décimo noveno del artículo primero.

4. Acta No 333 del 28 de julio de 2021, en la cual se consignó la reunión de seguimiento y control realizada con la sociedad VETRA E&P S.A.S., en la misma fecha de su expedición, teniendo en cuenta lo señalado en el Concepto Técnico No. 4371 del 27 de julio de 2021, solicitando el cumplimiento de la obligación en el requerimiento No. 36.

5. Acta No. 566 del 31 de agosto de 2022, en la cual se consignó la reunión de seguimiento y control realizada con la sociedad VETRA E&P S.A.S., con base en el Concepto Técnico No. 4479 del 01 de agosto de 2022, solicitando el cumplimiento de la obligación en el Requerimiento No. 20.

La anterior obligación fue impuesta a la titular del proyecto de Explotación del Campo La Punta, en el literal a) del artículo décimo tercero de la Resolución No. 413 del 9 de marzo de 2007, mediante la cual se modificó la Resolución No. 695 del 3 de junio de 2005, así:

> *"**ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.** Como compensación a la intervención de los cauces naturales para el cruce de las vías de acceso a las locaciones del Campo La Punta, y la autorización para el manejo de residuos sólidos, la empresa PETROTESTING COLOMBIA S.A. deberá reforestar por cada hectárea de bosque marginal de cauce 3 hectáreas; por cada hectárea de rastrojo bajo, 2 hectáreas y por cada hectárea de pastos, 1 hectárea, las cuales deberán cumplir con los siguientes requisitos:*
>
> *a. La compensación deberá realizarse con especies nativas".*

En ese sentido, se ordenará la apertura del procedimiento sancionatorio ambiental, en contra de la sociedad VETRA E&P S.A.S., por el hecho analizado.

3.2.9. HECHO NOVENO:

El noveno hecho sobre el cual en Concepto Técnico No. 392 del 13 de febrero de 2013, la ANLA recomendó iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad VETRA E&P S.A.S., consiste en NO haber presentado soportes

documentales que dieran cuenta de la realización de las actividades de socialización de la medida establecida en la *"Ficha PEC-2 Conocimiento de los aspectos sociales y culturales de la región"*, realizada con los propietarios de los predios donde se localiza la vía de acceso y el pozo Santo Domingo Norte 1, durante el periodo abril de 2017 a marzo de 2019.

La ANLA realizó seguimiento y control al proyecto de Explotación del Campo La Punta, cuyo trámite administrativo se adelanta en el expediente permisivo LAM3171, y se verificó que la sociedad VETRA E&P S.A.S. fue requerida para el cumplimiento de la obligación mencionada, a través de los siguientes actos administrativos:

1. Auto No. 1384 del 10 de abril de 2014, mediante el cual se acogió el Concepto Técnico No. 3291 del 31 de julio de 2013, y se requirió a la sociedad VETRA E&P S.A.S., en el artículo vigésimo tercero.

2. Auto No. 5159 del 24 de noviembre de 2015, en el cual se acogió el Concepto Técnico No. 5742 del 22 de octubre de 2015, y se requirió a la sociedad VETRA E&P S.A.S., por medio del numeral décimo del artículo décimo.

3. Auto No. 2765 del 30 de junio de 2017, en el cual se acogió los Conceptos Técnicos Nos. 41 del 10 de enero de 2017 y 3064 del 28 de junio de 2017, y se requirió por medio del numeral cuadragésimo primero del artículo segundo.

4. Auto No. 7617 del 3 de diciembre de 2018, mediante el cual se acogió el Concepto Técnico No. 3472 del 29 de junio de 2018, y se requirió en el numeral décimo quinto del artículo segundo.

5. Auto No. 3627 del 30 de abril de 2020, mediante el cual se acogió el Concepto Técnico No. 7129 del 5 de diciembre de 2019, y se requirió por medio del numeral décimo noveno del artículo tercero.

6. Acta No. 566 del 31 de agosto de 2022, en la cual se consignó la reunión de seguimiento y control realizada con la sociedad VETRA E&P S.A.S., con base en el Concepto Técnico No. 4479 del 01 de agosto de 2022, solicitando el cumplimiento de la obligación en el Requerimiento No. 26.

En ese sentido, se ordenará la apertura del procedimiento sancionatorio ambiental, en contra de la sociedad VETRA E&P S.A.S., por el hecho analizado.

IV. CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta lo expuesto en el acápite anterior y con base en el Concepto Técnico No. 392 del 13 de febrero de 2023, en la parte dispositiva del presente acto administrativo se ordenará la apertura de un procedimiento sancionatorio ambiental,

en contra de la sociedad VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA S.A.S. – VETRA E&P S.A.S., con NIT 860.352.419-2, de acuerdo al postulado del artículo 18[4] de la Ley 1333 de 2009, por los siguientes hechos:

HECHO PRIMERO: NO presentar soportes de la caracterización de las aguas residuales industriales a disponer por los terceros y las copias de las actas de disposición correspondientes al periodo abril de 2013 a marzo de 2014, presuntamente incumpliendo lo dispuesto en el numeral cuarto del artículo sexto de la resolución No. 1328 del 01 de julio de 2011; el numeral tercero del artículo sexto del Auto No. 5159 del 24 de noviembre de 2015; el numeral décimo cuarto del artículo segundo del Auto No. 2765 del 30 de junio de 2017; numeral décimo primero del artículo primero del Auto No. 7617 del 3 de diciembre de 2018; numeral sexto del artículo primero del Auto No. 3627 del 30 de abril de 2020; requerimientos Nos. 2 y 27 del Acta No. 333 del 28 de julio de 2021; requerimiento No. 13 del Acta No. 566 del 31 de agosto de 2022.

HECHO SEGUNDO: Por NO presentar los resultados de los monitoreos diarios al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas para los periodos de abril de 2014 a marzo de 2015, 2015, 2016, 2017 y 2018, tanto en la entrada como en la salida, de pH, temperatura y conductividad de las aguas, durante la etapa de producción (Operación - Facilidades de producción), presuntamente incumpliendo lo dispuesto en los literales c) y d) del numeral tercero del artículo quinto de la Resolución No. 695 del 3 de junio de 2005; numeral quinto del artículo cuarto del Auto No. 5159 del 24 de noviembre de 2015; numeral décimo del artículo segundo del Auto No. 2765 del 30 de junio de 2017; numeral séptimo del artículo primero del Auto No. 7617 del 3 de diciembre de 2018; numeral décimo del artículo primero del Auto No. 3627 del 30 de abril de 2020; requerimiento No. 28 del Acta No. 333 del 28 de julio de 2021; requerimiento No. 14 del Acta No. 566 del 31 de agosto de 2022.

HECHO TERCERO: Por NO presentar el reporte del volumen de agua generado en comparación con el volumen de agua inyectado, así como el rango de presiones bajo las cuales se realizó la inyección de aguas de producción, para los periodos de abril de 2013 a marzo de 2018, presuntamente incumpliendo lo dispuesto en el numeral segundo del artículo sexto de la Resolución No. 1328 del 01 de julio de 2011, el literal p) del artículo primero Resolución No. 327 del 2 de abril de 2014; el artículo cuarto del Auto No. 1384 del 10 de abril de 2014; numeral primero del artículo noveno del Auto No. 5159 del 24 de noviembre de 2015; numeral décimo quinto del artículo segundo del Auto No. 2765 del 30 de junio de 2017; el numeral décimo segundo del artículo primero del Auto No. 7617 del 3 de diciembre de 2018; numeral décimo segundo del artículo primero del Auto No. 3627 del 30 de abril de

---

[4] ***"Artículo 18. Iniciación del Procedimiento Sancionatorio.*** *El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos".*

2020; los requerimientos Nos. 3 y 29 del Acta No. 333 del 28 de julio de 2021; requerimiento No. 15 del Acta No. 566 del 31 de agosto de 2022.

HECHO CUARTO: Por NO presentar el informe detallado donde se registre para cada una de las locaciones, vías de acceso y demás infraestructura, las Fuentes utilizadas para el abastecimiento de agua durante la construcción, perforación y operación del proyecto; los registros de los volúmenes (m^3) de agua empleados para las obras civiles que se llevaron a cabo durante la construcción de la Estación La Punta, así como en las locaciones existentes, vías de acceso e infraestructura asociada; los registros de los volúmenes (m^3) de agua empleados en la perforación de pozos, workover, mantenimiento, entre otras obras y actividades de operación en las que se requiera el recurso hídrico; los Soportes documentales completos y consistentes, con información de volúmenes, usos, fechas, procedencia y destino, entre otros, de manera que se observe y sustente la información señalada y un cuadro resumen donde se relacione la totalidad de la información anteriormente relacionada, presuntamente incumpliendo lo establecido en el numeral primero del artículo quinto de la Resolución No. 695 del 3 de junio de 2005; numeral quincuagésimo del artículo segundo del Auto No. 2765 del 30 de junio de 2017; numeral vigésimo séptimo del artículo primero del Auto No. 7617 del 3 de diciembre de 2018; numeral décimo quinto del artículo primero del Auto No. 3627 del 30 de abril de 2020; requerimiento No. 31 del Acta No. 333 del 28 de julio de 2021 y el requerimiento No. 16 del Acta No. 566 del 31 de agosto de 2022.

HECHO QUINTO: Por NO presentar un informe que detalle los volúmenes de agua residual producida mensualmente en el campo La Punta durante el año 2012 y el primer semestre del año 2013, en el cual se incluyan además los volúmenes de aguas residuales industriales dispuestos mensualmente mediante la inyección en el pozo La Punta 1, pruebas de inyectividad en el pozo Extremo Sur - 1, campo de aspersión, riego en vías y entrega a terceros, incumpliendo presuntamente lo dispuesto en el artículo tercero del Auto No. 1384 del 10 de abril de 2014; numeral tercero del artículo décimo del Auto No. 5159 del 24 de noviembre de 2015; numeral vigésimo séptimo del artículo primero del Auto No. 3627 del 30 de abril de 2020; requerimiento No. 32 del Acta No. 333 del 28 de julio de 2021; requerimiento No. 17 del Acta No. 566 del 31 de agosto de 2022.

HECHO SEXTO: Por NO presentar el plan de compensación en relación con el cambio de uso del suelo y el aprovechamiento forestal, de acuerdo con las áreas intervenidas con la infraestructura relacionada con las vías que conducen de manera específica a la Locación Extremo Sur 1 y locación Santo Domingo desde la estación La Punta y por la instalación de líneas de flujo asociadas al campo La Punta, presuntamente incumpliendo lo dispuesto en el artículo décimo tercero de la Resolución No. 413 del 9 de marzo de 2007; el numeral cuarto del artículo noveno de la Resolución No. 1328 del 01 de julio de 2011; artículo décimo quinto del Auto No. 1384 del 10 de abril de 2014; requerimiento No. 15 del Acta No. 333 del 28 de julio de 2021; requerimiento No. 19 del Acta No. 566 del 31 de agosto de 2022.

HECHO SÉPTIMO: Por NO implementar las medidas silviculturales necesarias para asegurar el óptimo desarrollo de las áreas sembradas en el predio Sendas ubicado en el municipio de Maní (Casanare) y la supervivencia de mínimo el 85% de los individuos, e informar las acciones realizadas en el respectivo informe de avance de compensación, presuntamente incumpliendo lo dispuesto en el numeral cuarto del artículo noveno de la Resolución No. 1328 del 01 de julio de 2011; numeral trigésimo primero del artículo primero del Auto No. 7617 del 3 de diciembre de 2018; el literal b) del numeral cuarto del artículo primero del Auto No. 3627 del 30 de abril de 2020; requerimiento No. 35 del Acta No. 333 del 28 de julio de 2021; y el requerimiento No. 21 del Acta No. 566 del 31 de agosto de 2022.

HECHO OCTAVO: Por NO presentar el diagnóstico del estado actual de las áreas plantadas y hacer entrega de la propuesta de remplazo de las áreas afectadas y/o especies exóticas Acacia *(Acacia Mangium Willd),* presuntamente incumpliendo lo dispuesto en el literal a) del artículo décimo tercero de la Resolución No. 413 del 9 de marzo de 2007; el artículo tercero del Auto No. 2765 del 30 de junio de 2017; numeral décimo quinto del artículo tercero del Auto No. 7617 del 3 de diciembre de 2018; numeral décimo noveno del artículo primero del Auto No. 3627 del 30 de abril de 2020; requerimiento No. 36 del Acta No. 333 del 28 de julio de 2021; requerimiento No. 20 del Acta No. 566 del 31 de agosto de 2022.

HECHO NOVENO: Por NO presentar soportes documentales relacionados con la socialización de la medida establecida en la *"Ficha PEC-2 Conocimiento de los aspectos sociales y culturales de la región",* realizada con los propietarios de los predios donde se localiza la vía de acceso y el pozo Santo Domingo Norte 1, durante el periodo abril de 2017 a marzo de 2019, incumpliendo presuntamente lo dispuesto en el artículo vigésimo tercero del Auto No. 1384 del 10 de abril de 2014; el numeral décimo del artículo décimo del Auto No. 5159 del 24 de noviembre de 2015; el numeral cuadragésimo primero del artículo segundo del Auto No. 2765 del 30 de junio de 2017; el numeral décimo quinto del artículo segundo del Auto No. 7617 del 3 de diciembre de 2018; numeral décimo noveno del artículo tercero del Auto No. 3627 del 30 de abril de 2020; requerimiento No. 26 del Acta No. 566 del 31 de agosto de 2022.

V. INCUMPLIMIENTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS:

De acuerdo con lo anterior, se considera que existe mérito suficiente para establecer la probable existencia de conductas constitutivas de infracción ambiental, sin que se considere necesaria la etapa de indagación preliminar prevista en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, a través del auto de apertura de investigación.

VI. INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS:

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 del 2009, según el cual para la verificación de los hechos la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción, serán incorporados los elementos de prueba obrantes hasta el momento en el expediente LAM3171, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente.

En consecuencia, se relacionan los documentos fundamento del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, que se entienden incorporados al expediente, así:

1. Resolución No. 695 del 3 de junio de 2005, mediante la cual se otorgó Licencia Ambiental a la sociedad PETROTESTING COLOMBIA S.A., hoy VETRA E&P S.A.S., para el proyecto de Explotación del Campo La Punta.

2. Resolución No. 413 del 9 de marzo de 2007, por medio de la cual se modificó la Resolución de Licencia Ambiental No. 695 del 3 de junio de 2005.

3. Resolución No. 1328 del 01 de julio de 2011, por medio de la cual se modificaron las Resoluciones Nos. 695 del 3 de junio de 2005 y 413 del 9 de marzo de 2007.

4. Resolución No. 1553 del 3 de agosto de 2011, mediante la cual se aclaró la Resolución No. 1328 del 01 de julio de 2011.

5. Auto No. 3658 del 23 de noviembre de 2011.

6. Resolución No. 327 del 2 de abril de 2014, mediante la cual se modificó el numeral segundo del artículo sexto de la Resolución No. 1328 del 01 de julio de 2011.

7. Auto No. 1384 del 10 de abril de 2014, mediante el cual la ANLA adelantó seguimiento y control al proyecto de Explotación del Campo La Punta, cuya motivación técnica fue lo señalado en el Concepto Técnico No. 3291 del 31 de julio de 2013.

8. Auto No. 5159 del 24 de noviembre de 2015, cuya motivación técnica fue el Concepto Técnico No. 5742 del 22 de octubre de 2015.

9. Las evidencias consignadas en el Concepto Técnico No. 3064 del 28 de junio de 2017, acogido mediante Auto No. 2765 del 30 de junio de 2017.

10. Auto No. 2765 del 30 de junio de 2017, cuya motivación técnica fue los evidenciado en los Conceptos Técnicos Nos. 41 del 10 de enero de 2017 y 3064 del 28 de junio de 2017.

11. Las evidencias consignadas en el Concepto Técnico No. 3472 del 29 de junio de 2018, acogido mediante Auto No. Auto No. 7617 del 3 de diciembre de 2018.

12. Auto No. 7617 del 3 de diciembre de 2018, cuya motivación técnica fue lo señalado en el Concepto Técnico No. 3472 del 29 de junio de 2018.

13. Auto No. 3627 del 30 de abril de 2020, cuya motivación técnica fue el Concepto Técnico No. 7129 del 5 de diciembre de 2019.

14. Acta No 333 del 28 de julio de 2021, en la cual se consignó la reunión de seguimiento y control realizada con la sociedad VETRA E&P S.A.S., cuya motivación técnica fue el Concepto Técnico No. 4371 del 27 de julio de 2021.

15. Resolución No. 1722 del 4 de octubre de 2021, la ANLA modificó vía seguimiento la medida No. 4 de la Ficha de Manejo: 18 Programa de Conservación de Especies de Flora y Fauna en Peligro Crítico y la medida No. 2 de la Ficha de Manejo: 22 Flora y Fauna del proyecto Explotación del Campo La Punta.

16. Acta No. 566 del 31 de agosto de 2022, en la cual se consignó la reunión de seguimiento y control realizada con la sociedad VETRA E&P S.A.S., con base en la motivación técnica del Concepto Técnico No. 4479 del 01 de agosto de 2022.

Lo anterior, conforme a los criterios de la conducencia, pertinencia y necesidad, calificados para demostrar la configuración o no de los hechos objeto de estudio, pues aportan la información necesaria e idónea para que esta Autoridad llegue al pleno convencimiento de la ocurrencia o no de la conducta materia de investigación.

En mérito de lo expuesto, se

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA S.A.S. – VETRA E&P S.A.S., con NIT 860.352.419-2, representada legalmente por el señor Alberto Rodríguez García, por los hechos indicados en la parte considerativa de este auto, y de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 y con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva de este Auto.

PARÁGRAFO. El Expediente SAN0123-00-2023 estará a disposición del investigado y de cualquier persona que así lo requiera, en los términos del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO. Incorpórese a la presente actuación los documentos relacionados en el acápite *"VI. INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS"* de la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO. A través del Grupo de Gestión Documental de la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Autoridad, realícese la incorporación mencionada en el presente artículo.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el presente auto a la sociedad VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA S.A.S. – VETRA E&P S.A.S., con NIT 860.352.419-2, por intermedio de su Representante Legal para Asuntos Judiciales y Administrativos, doctora Margarita Inés Ramírez Restrepo, al correo electrónico gerencia.legal@vetragroup.com o, en su defecto, al señor Alberto Rodríguez García, en su calidad de Representante Legal Tipo A de la empresa investigada, al correo electrónico ambiental.legal@vetragroup.com, de acuerdo con los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

PARÁGRAFO. Si la investigada entra en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, informará inmediatamente esta situación a la ANLA, con fundamento en los artículos 8, 58, 79, 80, 81, 95 numeral 8 de la Constitución Política de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicionalmente, realizará la provisión contable respecto de esta obligación contingente, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO. Comunicar este auto a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente auto en la Gaceta Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), de conformidad con el inciso segundo del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO. Contra este auto de trámite no procede recurso alguno, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

Dado en Bogotá D.C., a los 25 JUL. 2023

ANA MARIA ORTEGON MENDEZ
COORDINADORA ACTUACIONES SANCIONATORIAS

YOHANA ALEXANDRA GOMEZ AGUDELO
CONTRATISTA

CONSUELO BARRAGAN AVILA
CONTRATISTA

Expediente No. SAN0123-00-2023
Concepto Técnico No. 392 del 13 de febrero de 2023
Proceso No.: 20231420057495

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad